

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2397/2536

นาย ชัยยันต์ เต็ง การณ์ กิจ
บริษัท ไทย สมุทร พาณิชย์ ประกันภัย
จำกัด

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 865

น. ผู้เอาประกันชีวิตกับจำเลยในขณะทำสัญญาประกันชีวิตมีสุขภาพไม่สมบูรณ์ โดยป่วยเป็นโรคเบาหวานและโรคตับแข็ง และละเว้นไม่เปิดเผยข้อความจริงให้ จำเลยทราบ ซึ่งหากจำเลยทราบจะบอกปิดไม่ตกลงทำสัญญาประกันชีวิตกับ น. การ ปกปิดข้อเท็จจริงดังกล่าวทำให้จำเลยสำคัญผิดในข้อเท็จจริง สัญญาประกันชีวิต ระหว่างจำเลยกับ น. จึงตกเป็นโมฆียะ เมื่อจำเลยได้บอกล้างสัญญาแล้ว จึงไม่ต้องรับ ผิดตามสัญญาต่อโจทก์ ผู้เอาประกันภัยมีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อความจริงให้ผู้รับ ประกันภัยทราบจะถือว่าการไม่ตรวจสอบสุขภาพของผู้เอาประกันภัยก่อนเป็นการละเว้น หาได้ไม่ แม้การประกันชีวิตในทุนประกันต่ำตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงพาณิชย์ กำหนดไม่จำเป็นต้องตรวจสอบสุขภาพผู้เอาประกันภัยก็ยังถือไม่ได้ว่าผู้รับประกันภัยไม่ ถือเอาเรื่องสุขภาพของผู้เอาประกันภัยเป็นสำคัญ สัญญาประกันชีวิตที่กระทำโดย ฝ่าฝืนบทบัญญัติประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 วรรคแรก เป็น โมฆียะผู้รับประกันภัยย่อมมีสิทธิบอกล้างได้ หากไม่ใช้สิทธิบอกล้างสัญญาดังกล่าว ย่อมใช้บังคับได้ จึงเป็นสิทธิของผู้รับประกันภัยจะบอกล้างหรือไม่ก็ได้ ดังนั้น แม้ ผู้รับประกันภัยจะใช้สิทธิบอกล้างแต่เพียงเฉพาะสัญญารายใดก็หาเป็นการไม่ชอบไม่

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยรับประกันชีวิตแบบออมทรัพย์สงเคราะห์จากนางเน้ย มารดาโจทก์ โดยโจทก์เป็นผู้รับประกัน โฉนดเงิน 47,850 บาท ต่อมานางเน้ยได้ถึงแก่กรรม โจทก์ได้ขอรับประกันชีวิตตามกรมธรรม์ประกันชีวิตจากจำเลย จำเลยกลับมีหนังสือบอกล้างสัญญาประกันชีวิตดังกล่าวแก่โจทก์ ทำให้โจทก์เสียหายขอให้จำเลยชำระเงินจำนวน 47,850 บาท พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยให้การว่า ในขณะที่ทำสัญญาประกันชีวิตนางเน้ยมีสุขภาพไม่สมบูรณ์โดยป่วยเป็นโรคเบาหวานและโรคกล้ามเนื้อหัวใจได้ละเว้นไม่เปิดเผยข้อเท็จจริงให้จำเลยทราบ ซึ่งเป็นสาระสำคัญของสัญญา หากจำเลยทราบข้อเท็จจริงดังกล่าว จำเลยจะบอกปิดไม่ตกลงทำสัญญาประกันชีวิตกับนางเน้ย ดังนั้น สัญญาประกันชีวิตระหว่างจำเลยกับนางเน้ยจึงตกเป็นโมฆียะ ทั้งจำเลยได้บอกล้างสัญญาแล้วด้วยขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 47,850 บาท แก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีมีปัญหาที่ศาลฎีกาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ข้อแรกว่า นางเน้ยผู้เอาประกันภัยทราบรายละเอียดเงื่อนไขเกี่ยวกับสุขภาพที่จะต้องแถลงให้จำเลยทราบหรือไม่ จำเลยมีนางสาวศิริธรตัวแทนหาประกันชีวิตของจำเลย

เบิกความประกอบคำขอเอาประกันภัยตามเอกสารหมายเลข 1 ว่าตอนพยานชักชวนให้นางเน้ยเอาประกันชีวิตได้กระทำต่อหน้าโจทก์และพยานได้บอกหลักการเอาประกันชีวิตว่า ผู้เอาประกันภัยจะต้องมีสุขภาพสมบูรณ์ หากสุขภาพไม่ดีจะปกปิดไม่ได้จะต้องบอกความจริง นางเน้ยก็บอกว่าตนเองมีสุขภาพสมบูรณ์ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมาไม่เคยเข้าโรงพยาบาลเลยพยานจึงกรอกข้อความลงในเอกสารหมายเลข 1 แล้วให้นางเน้ยพิมพ์ลายนิ้วมือซึ่งโจทก์ได้เป็นผู้ชำระเบี้ยประกันภัยในวันนั้นด้วยสำหรับโจทก์ไม่มีพยานหลักฐานมานำสืบหักล้างว่า นางสาวศศิธรมิได้สอบปากคำนางเน้ยดังกล่าวจึงต้องฟังข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสุขภาพของนางเน้ยเป็นไปตามที่ระบุไว้ในคำขอประกันภัยเอกสารหมายเลข 1 และน่าเชื่อว่าผู้เอาประกันภัยได้ทราบรายละเอียดเงื่อนไขเกี่ยวกับสุขภาพแล้ว แต่ปกปิดไม่เปิดเผยข้อความจริงเกี่ยวกับสุขภาพของตนให้ผู้รับประกันภัยทราบ โจทก์ฎีกาข้อต่อมาว่า การประกันชีวิตรายปีพาเป็นการประกันในทุนประกันต่ำ จำเลยจึงละเลยไม่ตรวจสอบสุขภาพของผู้เอาประกันภัยก่อนเท่ากับจำเลยไม่ถือเรื่องสุขภาพของผู้เอาประกันภัยเป็นสำคัญนั้น เห็นว่า ในสัญญาประกันชีวิตการใช้จำนวนเงินย่อมอาศัยความทรงชีพหรือมรณะของบุคคลคนหนึ่งเป็นสำคัญและตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 วรรคแรกก็บัญญัติว่าบุคคลอันการใช้เงินย่อมอาศัยความทรงชีพหรือมรณะของเขานั้น รู้อยู่แล้วละเว้นเสียไม่เปิดเผยข้อความจริง ซึ่งอาจจะได้จูงใจผู้รับประกันภัยให้เรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นอีก หรือให้บอกปิดไม่ยอมทำสัญญา หรือรู้อยู่แล้วแถลงข้อความนั้นเป็นเท็จไซ้รู้ ท่านว่าสัญญานั้นเป็นโมฆียะ ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัยซึ่งการใช้เงินย่อมอาศัยความทรงชีพหรือมรณะของตน ต้องเปิดเผยข้อความจริงดังกล่าวให้ผู้รับประกันภัยทราบ จะถือว่าการไม่ตรวจสอบสุขภาพของผู้เอาประกันภัยก่อนเป็นการละเลยหาได้ไม่ แม้การประกันชีวิตในทุนประกันต่ำตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดไม่จำเป็นต้องตรวจสอบสุขภาพของผู้เอาประกันภัย ก็ยังถือไม่ได้ว่าจำเลยไม่ถือเอาเรื่องสุขภาพของผู้เอาประกันภัยเป็นสำคัญ โจทก์ฎีกาข้อสุดท้าย

ว่าก่อนประกันชีวิตรายพิพาท นางเนย์ได้เอาประกันชีวิตกับจำเลยมาแล้วครั้งหนึ่ง จนกระทั่งครบสัญญา จำเลยไม่เคยบอกกล่าวเพราะจำเลยได้รับผลประโยชน์ แต่การประกันชีวิตรายพิพาทผู้เอาประกันภัยถึงแก่กรรมจำเลยจะเสียผลประโยชน์จึงยกเอาเรื่องสุขภาพของผู้เอาประกันภัยมาเป็นข้อบอกกล่าวสัญญา การใช้สิทธิบอกกล่าวของจำเลยจึงไม่ชอบนั้น เห็นว่า สัญญาประกันชีวิตที่กระทำโดยฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865วรรคแรก นั้นเป็นโมฆียะ ซึ่งมีผลให้ผู้รับประกันภัยใช้สิทธิบอกกล่าวได้ หากผู้รับประกันไม่ใช้สิทธิบอกกล่าวสัญญาดังกล่าว ย่อมใช้บังคับได้ จึงเป็นสิทธิของผู้รับประกันภัยจะบอกกล่าวหรือไม่ก็ได้ดังนั้น แม้ผู้รับประกันภัยจะใช้สิทธิบอกกล่าวแต่เพียงเฉพาะสัญญารายใด ก็หาเป็นการไม่ชอบไม่เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่า นางเนย์ผู้เอาประกันภัยป่วยเป็นโรคเบาหวานเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลทั้งก่อนทำสัญญาประกันชีวิตและต่อเนื่องตลอดมาทุกปีจนถึงขณะทำสัญญาประกันชีวิตแต่นางเนย์ได้แจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสุขภาพของตนว่า สมบูรณ์ ไม่เคยเป็นโรคเบาหวานและไม่เคยป่วยเจ็บในรอบ 12เดือนที่ผ่านมา จึงเป็นการปกปิดข้อเท็จจริงและแถลงข้อความที่เป็นเท็จต่อจำเลยสัญญาประกันชีวิตจึงเป็นโมฆียะ จำเลยมีสิทธิบอกกล่าวได้ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์นั้น ศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วยฎีกาทุกข้อของโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(สุวรรณ ตระการพันธุ์-เริงธรรม ลัดพลี-ปรีชา เฉลิมวณิชย์)

สาระสำคัญในการทำสัญญาประกันชีวิต ผู้รับประกันภัยจะพิจารณาสุขภาพของผู้เอาประกันภัยเป็นหลัก หากผู้เอาประกันภัยมีสุขภาพไม่ดี ผู้รับประกันภัยอาจปฏิเสธไม่ยอมรับประกันภัยได้จึงเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัยที่จะต้องแจ้งความจริงต่อผู้รับประกันภัยว่า ผู้เอาประกันภัยมีสุขภาพเป็นอย่างไร เป็นโรคอะไรหรือไม่ ถ้าผู้เอาประกันภัยปกปิดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสุขภาพของตนถึงขนาดที่หากผู้รับประกันภัยได้ทราบข้อความจริงแล้วจะบอกปัดไม่รับประกันชีวิต สัญญาประกันชีวิตดังกล่าวเป็นโมฆียะ ศาลฎีกาได้เคยมีคำวินิจฉัยว่า ผู้เอาประกันชีวิตปกปิดข้อความจริงเกี่ยวกับโรคบางอย่างที่เป็นอยู่ในขณะทำสัญญาประกันชีวิตถึงขนาดที่หากผู้รับประกันภัยได้ทราบข้อความจริงดังกล่าวแล้วจะบอกปัดไม่รับประกันชีวิตซึ่งจะทำให้สัญญาประกันชีวิตตกเป็นโมฆียะได้แก่โรคมะเร็ง (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2076/2514) โรคความดันโลหิตสูงและปัสสาวะเป็นเลือด (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 16/2517) โรคถุงลมพอง(คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1076/2520) โรคตับไตและดีซ่าน (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3820/2530) โรคลมชัก (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4379/2530)โรคต่อมไทรอยด์เป็นพิษ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 731/2531) โรคพิษสุราเรื้อรัง(คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5793/2531,2568/2533) โรคเบาหวาน(คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2397/2536) การละเว้นไม่เปิดเผยข้อความจริงซึ่งอาจจะได้จูงใจผู้รับประกันภัยให้เรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นหรือบอกปัดไม่ยอมทำสัญญาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865 จะต้องพิจารณาถึงความสำคัญของข้อความที่จะเว้นไม่เปิดเผยและต้องถือความเห็นของวิญญูชนทั่วไปเป็นหลัก มิใช่ว่าถ้ามีการปกปิดความจริงแล้วจะทำให้สัญญาประกันภัยเป็นโมฆียะไปเสียทั้งหมด โรคไส้เลื่อนมิใช่เป็นโรคอันตรายร้ายแรงเมื่อผ่าตัดแล้วอาจหายได้ การที่ผู้เอาประกันมิได้แจ้งเรื่องเคยเป็นโรคนี้และได้รับการ

ผ่าตัดมาก่อนให้ทราบ ยังไม่ถึงขนาดที่จะอนุมานเอาได้ว่า ถ้าได้แจ้งเช่นนั้นผู้รับ
ประกันภัยจะบอกปิดไม่รับประกันหรือเรียกเบี้ยประกันให้สูงขึ้น จึงไม่ทำให้สัญญา
ประกันชีวิตเป็นโมฆียะ(คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 715/2513) โรคต่อตาศาลฎีกาก็
วินิจฉัยในทำนองเดียวกัน (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2728/2530) แต่การที่ผู้เอาประกัน
ภัยไม่รู้ข้อเท็จจริงมาก่อน จะถือว่าผู้เอาประกันภัยละเว้นไม่เปิดเผยข้อความจริงนั้น
ไม่ได้ ตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1277/2524 ผู้เอาประกันภัยเป็นคนอ่านหนังสือไม่
ออกและมีได้ทราบถึงความร้ายแรงแห่งโรคที่ตนเป็นอยู่เพราะยังคงทำงานได้เช่นคน
ปกติทั่วไป ทั้งตัวแทนผู้รับประกันภัยก็ได้สอบถามประวัติความเจ็บป่วยของผู้เอา
ประกันภัย เพียงแต่สอบถามอายุและให้ลงลายมือชื่อในแบบคำขอเอาประกันแล้ว
ตัวแทนผู้รับประกันภัยก็นำแบบคำขอเอาประกันภัยนั้นไปกรอกข้อความเสียเอง ผู้
เอาประกันภัยจึงไม่มีโอกาสจะได้รู้ข้อความจริงที่ตนเคยเป็นโรคความดันโลหิตสูงมา
ก่อน อันจะเป็นเหตุจูงใจให้ผู้รับประกันภัยเรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นหรือบอกปิดไม่
ยอมทำสัญญาประกันภัย เมื่อผู้เอาประกันภัยไม่รู้เช่นนี้ จึงจะถือว่าผู้เอาประกันภัยรู้
อยู่แล้วละเว้นเสียไม่เปิดเผยข้อความจริงนั้นหาได้ไม่ ผู้รับประกันภัยจึงไม่มีสิทธิ
บอกล้างสัญญาประกันชีวิตรายนี้ หน้าที่เปิดเผยข้อความจริงของผู้เอาประกันภัยมิได้
สิ้นสุดลงเพียงในชั้นยื่นคำเสนอขอเอาประกันภัยโดยการกรอกคำตอบในแบบคำขอ
เท่านั้น แต่ยังคงมีอยู่ตลอดเวลาในระหว่างนั้นเรื่อยไปจนถึงเวลาที่ผู้รับประกันภัย
สนองตอบรับจนเกิดเป็นสัญญาขึ้นแล้วระหว่างคู่กรณี(คำพิพากษาศาลฎีกาที่
68/2516) จึงอาจกล่าวได้ว่า หน้าที่ที่สำคัญของผู้เอาประกันชีวิตที่เข้าทำสัญญา
ประกันชีวิตก็คือ ต้องแจ้งข้อความจริงเกี่ยวกับสุขภาพให้ผู้รับประกันภัยทราบ มิเช่น
นั้นสัญญาประกันชีวิตอาจเป็นโมฆียะได้ วิรุฬห์แย้มละม้าย